

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50134965420248240930
ID Comunicacao: 607155823
Data Disponibilizacao: 2026-05-12
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>
<head>
 <meta>

 <style></style>
</head>
<body>
 <article>

<header>
 <div></div>

</header>
<section>EXECUC¸ão DE T´tulo EXTRAJUDICIAL Nº 5013496-54.2024.8.24.0930/SC</section>
<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERAC&ao SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>
<section>
 <p align="center">DESPACHO/DECISão</p>
</section>
<section>
<p>Cuida-se de a¸ão movida por COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERAC&ao SOLIDARIA - CRESOL LITORAL em face de RODOLFO TAVARES FRISKE, objetivando a satisfa¸ão de t´tulo executivo.</p>
<p>A parte exequente requer a penhora mensal sobre percentual do sal´rio da parte executada.</p>
<p>Tal medida, todavia, não encontra respaldo legal, uma vez que somente se autoriza a penhora de sal´rio do devedor em execu¸ão de "presta¸ão alimentícia", que abrange alimentos familiares, indenizatôes ou voluntâes, hipôtese que não se apresenta.</p>
<p>A parte executada não possui ganhos significativos, de modo que a constri¸ão ainda que de

parte de seus vencimentos implicaria em prejuízo ao mínimo existencial.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS PELO SISTEMA BACENJUD DA CONTA DA EXECUTADA, PROVENIENTE DE SEU SALÁRIO. RECURSO DA EXEQUENTE. ALEGADA POSSIBILIDADE DO BLOQUEIO DE ATÉ 30% DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. DESCABIMENTO. DÍVIDA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. LIBERAÇÃO DO MONTANTE QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "1 Os vencimentos do devedor são impenhoráveis, salvo quando a dívida decorrer de prestação alimentícia, ou quando o salário/remuneração corresponder à importância excedente a cinquenta salários mínimos (CPC, art. 833, § 2º). 2 O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a disposição contida no Código de Processo Civil, "firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipotecas de execução de alimentos" (AgInt no REsp n. 1.720.820, Min. Regina Helena Costa). 3 Não sendo a dívida executada de natureza alimentar, tampouco comprovado que o executado perceba quantia superior a cinquenta salários mínimos, é inviável o acolhimento do pedido de penhora de seus rendimentos." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4020460-33.2019.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Luiz César Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2019)." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4033942-48.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 05-05-2020).

Isso posto, considerando não ser possível a penhora das verbas de natureza salarial para o pagamento do crédito exequendo, INDEFIRO o pedido.

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento ao aguardo de manifestação de parte ou do transcurso do prazo de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC).

Com o decurso do prazo sem manifestação, independentemente de nova intimação, arquivem-se.

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>